N. 43.
Juzgado del
Crimen

63

Causa criminal seguida de oficio contra Don Desiderio Bravo por complicidad, en la rebelion contra las autoridades constitucionales.

39

San Juan Abril 11 de 1863.

baja
28

Actuario
El Escribano del Crimen

Copia

Ministerio de Gob.o

San Juan Abril 11 de 1863

Alto Inspector Gral de Policia

Tenemos encargo de S.E. el Sor Gobernador para ordenar á V.S que inmediatamente de recibir la presente, proceda á tomar preso á D.n Deciderio Benabo y conducirlo á la cárcel pública incomunicado, y haciendole remachar una barra de grillos —

Asi mismo procederá á embargar veinte y cuatro arrobas de polvora que ha introducido ultimamente de Chile, lo mismo que cualquiera otro articulo de guerra que tenga en su casa.

Dios gde á V.S.

Ruperto Godoy — Valentin Videla

Esta conforme —

Diego Sanchez

Policía

San Juan Abril 11 de 1863

A los Sres Ministros de Gob.o

Tengo el honor de poner en conocimiento de S.S.as que la orden que el infrascrito recibió de ese Ministerio con fha de hoy, para mandar capturar á D Secundino Rosas, se ha cumplido ya en los mismos terminos que espresa la citada orn; habiendose embargado y depositado en poder del Sr D Federico Moreno, veinte y tres @ siete y media libras pólvora que existia en las casas de negocio del referido Rosas.

Lo que se servirá S.S.as elevar al conocimiento de SE el Sor Gob.r á los fines consiguientes

Dios Gd á S.S.as

Camilo Rojo.

Está conforme =

Diego Sanchez

Nº 3ª Copia

Nº de Gob.º

San Juan Abril 11 de 1863

Al Inspector Jral de Policía

Ds. la nota de Vs de esta fha, queda instruido el Gob.º de estar preso en la cárcel pública Dn Deidenio Orrabo, en virtud de la orn que se dice á Vs, y de habersele embargado veinte y tres arrobas siete y media libras de pólvora, que han sido depositadas en casa de Dn Federico Moreno.

Como la cantidad de pólvora que debe ser introducida por Don Deidenio Orrabo haciendo á treinta y seis arrobas, segun guia despachada en Chile, Vs debe proceder al embargo y depósito del resto tan pronto como sea introducido.

Tambien me encarga Sr el Sor Gobernador decir á Vs, que proceda á levantar una sumaria investigatoria de los Ciudadanos Dn Belisario Suarez, alojado en el mismo Hotel q. el referido Orrabo en Chile, citando Dn Juan de Dios Nuñez y Dn Eliseo Castro compañeros de biage del refe

sido Bravo, siendo este ultimo encargado de cuanto á fin de que den razon de todo lo relativo y que depone de comunicaciones que tuvó de personas de esta Republica para los emigrados de la misma en Chile, sobre todos á Olavez, de los que el mismo ha dirijido desde aquella á personas de esta con relacion á politica ó reunion de planes entreviros, previniendo posteriores de esta Bonvia sus ganados &a. y como tambien del destino á fin conque Bravo ejecutaba una introduccion tan enorme cantidad de polvora fina, y lo demas que depan ó hagan ó dé decir depatos que haya dado en Chile y que pueda arrojar luz y datos sobre este asunto—

Una vez tomada esta indagacion, la remitira V al Juzgado del Crimen con los demas antecedentes al respecto puntualmente con el reo —

Dios gde á VS.

Respecto Lodoz — Valentin Videla

Esta conforme = Diego Sanchez

14

En la Ciudad de San Juan a treinta dias del mes de Abril de mil ochocientos sesenta y tres, el Sor Juez del Crimen de Policia hice comparecer al Sor Don Belindo Suaje, a objeto de prestar una declaracion de lo que supiese y fuese preguntado, prometido juramento de estilo que prestó en forma de derecho la hizo del tenor siguiente—

Pregtas Su Patria, edad, estado y profesion. Dijo: que hera oriundo de la Rioja y domiciliado en esta de edad de cuarenta y dos años, de estado casado, y de profesion comerciante—

P. Si es verdad ha estado en la Republica de Chile, en que punto y cuando ha regresado de allí. Dijo: que ha estado en Valparaiso Santiago, Aconcagua y los puntos a donde se dirijieron sus negocios particulares; y que el once del corriente llego a esta Ciudad como a las tres de la mañana—

Declaracion de Don Belindo Suaje.—

P. Diga si ha oido decir de Olavez, Dias y demas emigrados en Chile. Dijo: que el dia nueve de Marzo proximo pasado, estando alojado en el Hotel Ingles de Santiago, vio allí, tambien alojados a Don Desiderio Bravo, Don Elisio Castro, el hijo de Don Francisco D. Dias estudiante en Cordova en otro tiempo y a Don Manuel Zapata que fue de visita; y supo por Don Manuel Brihuega, que le oyó en una noche a Don Desiderio Bravo en el cuarto de este (a donde fue invitado por Zapata hallandose estos reunidos con el declarante en su habitacion

(Cita evacuada)

seguibando que el declante presenciase el objeto
de su visita) preguntarle a Don Manuel Zapata
si habia cumplido con el encargo de esta
si habia cumplido con el encargo de esta
mañana a lo que contestó que no se acordaba
que incalcado por segunda vez manifestó no
comprender el objeto del encargo añadiendo sin
tantisimamente ah! la carta para Clavero? y
Bravo contestó afirmativamente que sí: entonces
Zapata prometió entregarla luego. Que esto le
comunicó Bribuega al siguiente dia por la ma
ñana al declarante añadiendo que tambien le
dijo Castro y el citado hijo de Diaz, siendo de
oyo declarante que al hacerle Bribuega esta reperencia
era por antecedentes de conflagracion que debia
estallar en este Pueblo de acuerdo con los emigra
dos de Chile protejidos por el Gral Virquina segun
carta que el declarante habia recibido de la
Provincia de Catamarca y que le dio como cimien
to a Bribuega las que remitió despues a Don Do
mingo F. Sarmiento bajo de cubierta de la que
tambien dirijio a su Sra. y que le carta no las
han recibido, ignorando el declarante, si el es
travio de ellas provino por faltas del Correo de
Chile hasta la Estafeta de los Andes, o por Don
Desiderio Bravo que se encargó de recojer los
de dicho punto para conducirlos dho paquete a
San Juan ——

P. Que mas sabe o ha oido decir con relacion a las
anteriores preguntas. Dijo: que estando en su ca
sa desvelado por las impresiones desagradables
que sufria con la perspectiva de una convul —

cion politica en los Pueblos de la Republica te
niendo, sintio que Don Manuel Zapata y Don De
siderio Bravo, pasaban en el mayor silencio de su dor
mitorio, como a las diez de la noche hallabase en
secreto durante el termino como de un cuarto de
hora y apercibia en los vasos con claridad el nombre
de Diaz y que algo serian mensajes para el; en vista
de lo cual se afirmó el declarante al saber al siguiente
dia por el esperado Bribuega la comision que desempeñaba Zapata para con Clavero cometida
por Bravo. Que en los Andes supo por Marcos
Ruiseco sirviente del declarante que Don Francisco
D. Diaz se lanzaba a San Juan en la presente semana
na quien fue instruido de esto por un negro asisten
te del esperado Diaz para lo que habia recibido or
den de aprestarse para esta marcha encargo de la
la reserba; Que en los Andes ha oido decir con
jeneralidad que la Rioja, San Juan, Mendoza y
San Luis se hallaban ocupados por la reaccion en
cabezada por Chacho y sus correligionarios emigrados en Chile, confirmando la muerte del Coronel Sandes
y el Gobernador de San Luis. Que el Sor Sarmiento
Gobernador de San Juan y el Sor Molina de Mendo
za estaban presos; y ocupado San Juan por Chacho
Que el Rosario estaba ocupado por 2000 hombres
de Virquina; y que Clavero tenia 2000 para pasar en
el Fuerte de San Rafael Provincia de Mendoza. Su
po tambien el declarante por Don Tomas Banega
en el Duraznno que Rioja y su sobrino Ezequiel Lejon
habian parado a este lado y que Lejon se regresó
del Camino para Chile; que lo primero lo oyó de

decir el Sr Bamiga que Don Felipe ya le seguido le consta por que encontró a Bejar de regreso para Chile

Esta fue su declaracion leida que le fue dijo es tal conforme que no tenia que añadir ni quitar y la firmó ante el Sr Inspector de que doy fé.

Belisario Ovaje

Diego Sanchez
Subt Inspector

6

Inspeccion Gral de Policía

San Juan Abril 17 de 1863.

Al Sr Juez del Crimen

Por órden de fecha 11 del corriente, del Exmo Gobierno, se pone preso é incomunicado en la Carcel á Don Heriderio Bravo, mandándome embargar una cantidad de pólvora que habia introducido de Chile, como se impondrá V.S. por la copia legalizada que de dicha órden le adjunto, como asi mismo de la que en contestacion a la que con fecha 11 dió cuenta el infrascripto haber cumplido lo ordenado en la primera, por lo que se me ordena tomar declaracion al Sr Don Belisario Ovaje, Dn Juan de Dios Nuñez y Don Eliseo Castro, y efectuadas estas diligencias, se remita á V.S. con el reo, lo que cumplo, poniendo a su disposicion al reo Don Heriderio Bravo y adjuntando la declaracion del Sr Ovaje; advirtiendo a V.S. que Dn Eliseo Castro, fue dado preso por el Exmo Gobno al Subdelegado de Jachal, acaba de llegar; y tambien lo remito a la Carcel á disposicion del Juzgado de su cargo.—

Dios lo que comunico a V.S. para que de conformidad con lo dispuesto por el Exmo se le siga causa al referido reo Bravo, por las sospechas y elementos que arroja las declara-

ciones del Sr Suaje y demas datos que
aparece complicado de planes en revision
los emigrados en Chile.
Dios que á V.
Camilo

Sn Juan Abril 20 de 1863.

Por recibido pónese causa criminal
de oficio á D. Deciderio Bravo, hágasele
saber la causa de su prision y cítese para
que preste su instructiva. Pasese nota
al Sr. Inspector Gral de policia para que
se sirva comparescan en el dia los Señores
D. Belindo Suaje y D. Juan de Dios
Nuñez y demas que se mencionan citados
por el reo
Gerardo

Ante mi.
E. Aubony

En el mismo dia del auto anterior, hice saber
su contenido á Don Desiderio Bravo, quien instruí-
do, firmó y se le citó para que preste su instructiva
doy fé.
Deciderio Bravo
E. Aubony

En

217

Declaracion de D. José Eliseo Castro

Derechos pagos

7.

La ciudad de San Juan á veinte de Abril de mil ochocientos sesenta y tres, el Señor Juez hizo comparecer á Don José Eliseo Castro detenido en esta cárcel, á quien se le recibió juramento que lo hizo en forma y conforme á derecho y por él ofreció decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo con arreglo á la cita que le resulta de Don Belindo Suaje, en su declaracion de fojas cuatro, y demás que se le han leido en este acto; dijo: ser cierta la cita respecto á que estuvo en el Hotel Ingles de Santiago en union de los Señores que se le mencionan; que respecto á la pregunta que Bravo hizo á Zapata sobre la carta para Claverol ignora el declarante: y responde.

Preguntado, si sabe algo de un paquete de cartas ú otras comunicaciones que Don Deciderio Bravo haya conducido á esta ciudad de San Juan ó dirijido á otros puntos, dijo: que lo único que sabe es que Bravo trajo una comunicacion á esta dirijida por Zapata para la madre de un muchacho su sirviente, y responde.

Preguntado, que conversaciones á oido que tubiese en Chile, Don Deciderio Bravo, sobre que asunto y con que personas; dijo: que estando el declarante en Santa Rosa, Villa de los Andes; oyó que dijo Don Francisco Domingo Dias á Don Deciderio Bravo, que Ha-

cho lo llamaba ofreciéndole su proteccion; y responde.

Preguntado, diga si sabe con quienes á parlado Bravo sobre asuntos politicos y de rebolucion; dijo: que no le á oido nada, solo el hablar con diferentes personas en Chile diciéndole Bravo que el actual Gobierno de San Juan era muy tirano; y responde.—

Preguntado, si sabe que negocios hizo Bravo en Chile para traer á esta ó remitir á otro punto; dijo: que compró efectos de ropa, calsado y pólvora; y responde

Preguntado, si sabe que clase de pólvora compró y que cantidad; dijo: que la pólvora que compró fué fina en tarros y que trató Bravo en una casa inglesa, pero que el declarante ignora la cantidad; y responde.—

Preguntado, si sabe ó olló decir á Bravo con que objeto compraba esa pólvora; dijo: que ignora; y responde.—

Preguntado, con quien marchó el declarante á Chile y á quien tuvo por compañero en su alojamiento; dijo: que de esta ciudad de San Juan marchó á Chile con Don Deciderio Bravo, y marchó junto con él y en su compañia en los puntos del tranito: que de Valparaiso regresó solo el declarante á Santa Rosa, que estando en ese punto llegó Don Deciderio Bravo que se habia quedado en Valparaiso y de ahí se marcharon juntos á Santiago en cuya ciudad vivieron juntos el declarante, Bravo, un hijo de este y Don Francisco Dias hijo; y responde.—

Preguntado, si sabe ó tiene noticias que comunicaciones haya llevado de esta ciudad Bravo para la República de Chile y á que personas; dijo: que el declarante vió que Don Deciderio Bravo entregó una carta á Don Francisco Dominga Dias, dirijido de esta ciudad, pero que no sabe su contenido ni quien la haya dirijido; y responde.—

Preguntado, si sabe, olló decir ó malicia que Bravo hubiese cometido alguna comicion á Don Manuel Zapata, para con Claveros, y que Zapata y Bravo en alguna noche como á las diez parados en su dormitorio hablasen sobre asunto de rebolucion ú otros que tubiesen conecsion con Claveros, el Chacho ú otros de los emigrados en Chile; dijo: que ignora y nada sabe; y responde

Preguntado, que motivo lo trajo á San Juan cuando se marchó á Chile con Bravo; dijo: que vino á esta con el motivo de marchar á Chile á tomar baños de mar, y á la vez entregar dinero á Bravo para que le comprase mercaderias pagandole la comicion; y responde.—

Preguntado, con quien regresó de Chile, y en los Andes á que personas encontró y de que trata-

ron; dijo: que regresó en compañia de Don Decidério Bravo, que encontró muchas personas á pié y á bestia, que tambien encontró á Don Exequiel Lijon y á un hijo de Don Melchor Rios que regresaban para Chile; y responde.—

Preguntado, que sabe ó á oido decir de Clavero, Dias y demás emigrados en Chile; dijo: que nada, pero si que á Dias le á oido hablar mal del Ministro Videla, y responde.—

Preguntado, que á oido decir el declarante á Don Decidério Bravo, sobre la revolucion que actualmente hay; dijo: que nada; y responde.—

Preguntado, hasta que punto regresó en union de Bravo; dijo: que hasta ciudad de San Juan, y luego se marchó á Páchal como á los nueve dias; y responde.—

Preguntado, que efectos llevó de aquí á Páchal y que cosas le dió Bravo para que llevase; dijo: que no llevó absolutamente nada ni nada le dió Bravo; y responde

Preguntado, si el declarante no tiene pólvora de la que trajo Bravo; dijo: que no tiene y que aun ecsisten en la casa del Señor Bravo los efectos que pertenesen al declarante. En este estado el Señor Juez preguntó al declarante por su edad, patria, estado, ejercicio ó profecion; y dijo tener treintay tres años de edad, natural de esta ciudad, de estado soltero y de ejercicio comerciante; y responde.—

Pre—

guntados diga cuanto sepa ó halla oido desir de los acuerdos y planes rebolucionarios que Don Decidério Bravo haya tenido con Senadores, Clavero y los despatriados en la Rep.ª pública de Chile; dijo: que nada sabe. En este estado el Señor Juez mandó suspender la presente declaracion para continuarla si fuere necesario; que firmó con su Señoria por ante mí de que doy fé.——— Enmendado = Zapata = marchó á = Valen. ——— Entre linea = de = vale.———

José E. Castro — Zavalza

Ante mi—
E. Aubony

San Juan. Abril 20 de 1863

Concideradose cómplise á Don José Elicio Castro en el delito de que es acusado Don Decidério Bravo, póngase preso é incomunicado, y pásese nota al Señor Inspector Jeneral de Policía para que ordéne se rejistren los bultos de los efectos pertenesientes á Castro que ecsisten en la casa de Don Decidério Bravo y se estraigan las especies que se encuentren como artículos de guerra: que asi mismo se haga igual operacion en todos los fardos de efectos de Don Decidério Bravo, rejistrándose toda la casa con la mayor escrupolosidad y esmero: fecho esto páse razon

circunstanciada á este juzgado, quedando en depósito de esa Inspeccion los artículos de guerra que se encontrasen: hágase saber á Don José Elicio Castro y pase se la nota acordada con insercion de este auto.

Girado

Ante mi.—
E. Aubony

(Dchos. págos.) En el mismo dia notifiqué el auto anterior á Don José Elicio Castro: doy fé.—
E. Aubony

Declaracion de Don Decidero Bravo

En la ciudad de San Juan á veintiuno de Abril de mil ochocientos sesenta y tres, el Señor Juez hizo comparecer, á un hombre preso en esta cárcel á quien previa promesa que se le recibió de hablar verdad: se le pregunto por su nombre, edad, patria, estado, ejercicio ó profecion; dijo: llamarse Decidero Bravo, de treinta y cinco años de edad, natural de esta ciudad, de estado casado y de ejercicio comerciante: y responde.—

Preguntado, si sabe la causa de su prision, si alguna vez lo á estado antes y espresse la razon porque; dijo: que hasta ayer que se le á

hecho saber por el actuario á ignorado la causa de su prision, y cree sea la de haber introducido unas arrobas de pólvora á esta ciudad que trajo de chile con la respectiva guia y manifesto consulars, como negosio de su comercio y responde que nunca ha sido preso por ninguna causa; y responde.—

Preguntado, cuantas fueron las arrovas de pólvora que introdujo á esta, dijo: que las que constan del manifiesto que sacó de Valparaiso son treinta y dos arrovas, de las cuales solo trajo ~~á~~ se le han despachado en Aduana veinticuatro arrovas y que el resto cree debe haber llegado en otra tropa que venia atras, conducida por un jóven Castro hijo de Don Flor (ya finado): y que todo consta del permiso que le consedio la Contaduria General de esta Provincia; y responde.—

cita

Preguntado, si en la Aduana se le despacharon veinticuatro arrobas ¿donde ecsisten diesisiete y media libras que faltan pues solo se han embargado y ecsisten en depósito veintitres arrobas siete y media libra? dijo: que el resto porque se le pregunta debe ecsistir en la trastienda del declarante en donde lo guardó para tenerlo á la mano y vender siempre que le fuere necesario: y que ahí lo depositó por no tener lugar en los andamios y evitar incendio: y que si el juz-

gado tiene á bien puede mandar se recoja, pues el declarante determinará el citio donde se encuentra: en este estado el Señor Juez hizo llamar al Señor Oficial de Guardia quién recibió instrucciones y una órden del declarante Bravo para que su Señora entregáse este resto de pólvora; y responde

Preguntado, que otros artículos trajo de la República de Chile que puedan conciderarse como de guerra; dijo: que no á traido ningun otro artículo que pueda conciderarse como de guerra; y responde.

Preguntado, en que fecha marchó á Chile, en compañia de que personas, que comunicaciones llevó, á quienes y que trataron; dijo: que el declarante marchó á Chile el tres ó cuatro de Marzo del presente año, en compañia de Don José Eliseo Castro, quien le trajo unos reales para que le comprase y acompañado á la factura del declarante unas mercaderias, á cuyo efecto recibió el esponente, de dicho Castro mil trecientos pesos y que con este motivo marcharon juntos en union de un hijo del declarante y los peones nombrados Juan y Remijio hermanos ambos cuyo apellido no recuerda en este momento el declarante, pero que Castro debe saberlo: que comunicaciones no llevó el declarante solo una carta de la Señora Lozada para la esposa de Don Francisco

cita

cita

Domingo Dias y otra del Señor Barrié para un comerciante de Valparaiso, y que solo trató en el camino con sus compañeros y en Chile de asuntos de su comercio y negocios mercantiles y que el tiempo de veintiocho dias que ocupó en ida y regreso no le facilitaba lugar para tratar de otros asuntos, y responde.

Preguntado, si sabe ó tiene noticias quienes de esta Provincia hallan dirijido comunicaciones á Clavero ó á los despatriados en la República de Chile; dijo: que ignora, y responde.

Preguntado, si el declarante estando alojado en Santiago en el Hotel Ingles fué visitado por alguno de los emigrados ú otras personas y de que trataron; dijo: que fué visitado por Don Manuel Zapata, Don Belindo Suaje y Don Manuel Bribuega, y que trataron de conversaciones sencillas y amistosas: que Zapata entre los varios puntos de conversacion que tubo con el declarante fué uno de ellos el de quejarse sobre el modo injusto que el Gobierno lo habia despedido ó despejado del Colejio de la Mersed, y responde.

Preguntado, si el declarante entregó al Señor Zapata alguna carta para Rios, Lozada, Clavero ó alguna otra persona; dijo: que no entregó á Zapata ninguna carta ni á visto á las personas que se le mencionan, y responde.

Preguntado, si el declarante se hizo cargo de una co-

municacion que el Señor Guaje remitió al Señor Gobernador Don Domingo Faustino Sarmiento y á la Señora de Guaje, y que el declarante debió recojer de la estafeta de los Andes para entregarla en esta de San Juan; dijo: que es verdad se comprometió á recojer dicha communicacion de la estafeta de los Andes pero que habiéndola solicitado de dicha estafeta no la encontró, y responde que con cuyo motivo no la trajo; y responde

Preguntado si sabe ó tiene noticias quien de Chile á esta halla dirijido communicaciones con relacion á política ó anunciando planes subversivos ó de rebolucion y previniendo retirasen sus ganados, dijo: que Don Francisco Domingo Dias escribió al Señor Bravo de Páchal una carta, pero que el declarante ignora su contenido la cual le remitió con Don José Eliseo Castro: que el declarante estando en San Felipe de ida para Valparaiso, y habiendo concluido la venta de su ganado pizo regresar á el capatas Juan Príngueles y con él dirijió una carta á Don Juan Perramon en la que le dise el declarante á Perramon mas ó menos lo siguiente: que apesar del mal estado en que se encuentra aquella plaza para el ganado pero creyendo le convendria mandarlo para hallá, si se resolvia á mandarlo pronto por

cita

cit

12.

que talvez..... que estos puntos suspensivos los puso no por acreditarle asuntos política o de rebolucion, sino para que comprendiese el mal estado en que él se encontraba respecto á su situacion y procurase vender lo pronto antes que se lo quitasen sus acredores, y que esto fué lo que le quiso dar á entender; y responde.

Preguntado porque fin trajo un número tan cresido de arrobas de pólvora, dijo: que no sabiendo que la introduccion de la cantidad de pólvora en esta Provincia era limitada, trajo la que creyó necesaria para negocio en el consumo de sus dos casas y que como el año pasado trajo tambien una cantidad y esta la vendió bien al Jefe de Policía una parte y la demás fué despendida en sus establecimientos, no encontró embarazo para traer ahora tambien, ya porque conciderava que le era buen negocio, como porque los Señores Mazo, Saurina y Bonbal que tambien trajeron el año pasado junto con el declarante, en esta ocacion no la traian ni ningun otro comerciante la á traido á esta Provincia: que si la causa de su prision es la internacion en esta Provincia de esa pólvora, el declarante no la ha traido con miras siniestras pues si hubiese sido con algun fin malo ó perjudicial á su paiz, la habria con-

ducido á este puntos, por contrabando y de modo mas oculto para que no fuese sorprehendida pero que como tiene dicho y hablando con la ingenuidad que le es propia no solo creye hacer buen negocio con dicha pólvora vendiendola, sino tambien que en la actualidad cree haber hecho un servicio al Gobierno inpensadamente con haber traido un elemento el mas necesario para la defenza de la Provincia, y responde. ——

Preguntado, si su compañero de viaje y de Hotel Don José Elicio Castro ha tenido comunicaciones con los despatriados en chile, con Claveros, ó con alguna otra persona y si tambien á traido pólvora como el declarante, dijo: que Don Elicio Castro, segun le consta al declarante por la union que ha tenido con él no ha escrito carta á nadie ni tenido communicación con ninguna de las personas que se le pregunta, y pues que Castro no tiene mas delito que haber sido compañero de viaje y Hotel con el declarante, para que se le tome ahora en las falsas acusaciones é infundadas presunciones que hay contra el esponente. En este estado espuso el declarante que su inosencia está de manifiesto ya por lo que el Juzgado advertirá en su declaracion como porque en el mismo acto en que fué

preso se ocupaba en proporcionar dinero para urjentes necesidades del Gobierno como lo puede declarar el Señor Administrador de Rentas Nacionales. El Señor juez mandó suspender la presente declaracion para continuarla si fuere necesario, y leida que le fué firmó con el Señor Juez, por ante mí de que doy fé. — Entre lineas — á — Vale. — Desiderio Bravo

Girado

Ante mí. —
E. Aubony

San Juan Abril 21 de 1863

Pásese nota al Señor Inspector General de Policía para que á la brevedad posible ordéne comparezcan á declarar los Señores Don Juan Serramon, Juan Pringueles, Juan y Remijio Carrison y al hijo de Don Flor Castro.

Girado

Se pasó la nota.

Ante mí. —
E. Aubony

San Juan Abril 21 de 1863

Habiéndo traido á este Juzgado de casa de Don Desiderio Bravo, el Oficial de Guardias.

Don Pedro Sarmiento un cajon de pólv
ra con veintidos libras y media en tarro
de lata: remitase al Señor Inspector G
neral de Policía con la respectiva nota p
ra que ordene su depocito en union de
deras embargado

Ante mi.—
E. Aubone

Declaracion de Don José Eliseo Castro

(Dichos pliegos)

En la ciudad de San Juan Abril veintitres d
mil ochocientos sesenta y tres, el Señor Juez
hizo comparecer á Don José Eliseo Castro, pa
ra que siguiese prestando su instructivo
que quedó pendiente de fojas 7 á 8 ta, bajo
la palabra de hablar verdad, consecuente co
el juramento que tiene prestado á lo que
contestó que así lo haria; y responde.—

Preguntado, diga cuanto sepa á las comunicaciones q
Don Deciderio Bravo haya tenido con D
Francisco Domingo Dias, ú otros de los e
migrados en la Republica de Chile, ó co
Claveros, ó alguno de los que actualmente
quietar al Gobierno con movimientos rev
lucionarios; si Bravo á traido alguna
especies, instrumentos de guerra, como
pólvora ó armas y enfin esponga cuanto
sepa presuma ó malicia sobre el parti

f 14

14

cular; pues el objeto de la justicia solo es averiguar la verdad de la realidad de los hechos, para aplicarla a quien la tubiere, dijo: que marchando el declarante en union de Bravo, como ya tiene espuesto á Valparaiso, para comprar mercaderias en su compañia, á cuyo efecto el que habla dió a Bravo mil trescientos pesos en esta ciudad, pagándole su comicion, en la marcha de ida hospedaron en Santa Rosa de los Andes: que ahí estubieron cuatro ó cinco Dias: que en el mismo dia que llegaron á ese punto entregó Bravo á Dias una carta, ignorando el declarante de quien seria y el contenido de dicha carta, que estando presente el declarante en este acto se pusieron á parlar Dias y Bravo, muy en secreto y á tal distancia que el declarante no pudo oir lo que conversaban: que la víspera de marcharse el declarante con su compañero Bravo á Santiago, estando ya de regreso de Valparaiso Don Francisco Domingo Dias al alojamiento que ocupaban, y le encargó á Bravo dijese á Don Manuel José Zapata si habia entregado la carta que le adjuntó recomendandole mucho este asunto: que Dias recomendó mucho á Bravo averiguase con Zapata el paradero de esa carta, pero que el declarante no supo á quien seria dirijida ni con que objeto: que estando en Santiago en el Hotel Ingles vió á Zapata con

Bravo, un jóven Brihuega y los hijos de Bravo
Dias, todos reunidos en el cuarto que ocupaba
el declarante con Bravo, que en esa noche oyó
que Zapata y Bravo hablaban sobre Clavero o
pinando sobre que desian que Clavero era
un asesino: que oido esto por el jóven Brihue
ga se dirijió á Zapata diciéndole es verdad
no hasen mas que haserle justicia y que ha
pocos instantes de esto se retiró Brihuega
algo desagrado: que habiéndose retirado di
cho Brihuega dijo Zapata á Bravo con
acto de sorpresa amigo como no hemos d
cuidado este no es de nuestra opinion: y
el esponente ya por su jenio corto y pusila
nime, como es conosido, ya por que su objeto
solo era sus asuntos mercantiles, ya por que
no tenia relacion con Zapata ni otros Seño
res que visitaban á Bravo, y ya por que
jamas lo invitaban en sus conversaciones
estaba siempre retraido en un sitio retirado
de todos pensando solo en su negocio: que
es cuanto puede declarar á lo que á oido
y presenciado en Chile: estando ya de regreso
por el punto de Uspallata encontró Brav
con un Señor Savier Zuiroga que iba con
ganado bacuno para la otra banda y se
quedó Bravo parlando con él, que el decla
rante siguió la marcha llegó á Uspallata
y como á la dos ó tres horas despues llegó Br
vo diciéndole al declarante que San Juan

cite
evacuada

estaba muerto, pues así se lo acababa de decir
Zuiroga, cuya noticia sintió Bravo con bastan
te agrado pues así lo manifestaba: que asimis
mo le dijo Bravo al declarante que Urquiza i
ba a cercar a los porteños y que los demas por
este lado estaban seguros: que el declarante ig
nora los instrumentos de guerra que Bravo trate
traido y solo sabe que compró pólvora en Val
paraiso en una casa Inglesa pero que ignora
la cantidad: que es cuanto sabe sobre el par
ticular: que lo dicho es la verdad, en todo lo que
se afirma y ratifica y firmó con el Señor Juez
por ante mí de que doy fé. = Enmendado =
= Santiago = Vale = Entre lineas = estando ya de
regreso de Valparaiso = Vale.

J. Zinato

José E. Castro

Ante mi.
E. Aubony

Declaracion d.l Dr. Juan Perramon

En el mismo dia mes y año comparecio Don
Juan Perramon, á quien el Señor Juez le recibió
juramento que lo hizo en forma y conforme á
derecho, y por el ofrecio decir verdad de cuanto supiese y fuere preguntado, y siéndole leido con arreglo a una carta que Don Deciderio Bravo dirijió
al declarante en la que le habla respecto á ganado,
dijo: que toda lo que puede contestar respecto á la
carta por que se le pregunta, es escribiéndola pa

ra que el Juzgado se informe de su contenido
y responde.—

Preguntado si sabe ó tiene noticias que Don Deciderio
Bravo haya tenido algun acuerdo ó comu-
nicaciones con los emigrados en la chacra
da, con Clavero ó los demas que estan en
tas, rebolucionando é inquietando a
Gobierno, dijo que ignora lo que se le
gunta en todas sus partes: que lo dicho y
clarado es la verdad, en lo que se afirm
y ratifico leida que le fué esta su decl
racion, que es mayor de edad, y que an
que es compadre de Don Deciderio Brav
no por esto falta á la retijion del juram
mento, mandándo el Señor Juez se ag
que la carta á los autos, y firmó con
por ante mí, de que doy fé.—

Juan Gironaldo

Ante mí.—
E. Aubory

A Bs. Aires de 1843 dado por [illegible] del Juzgado
de 1ª Instancia [illegible]

16

16

Sn. Felipe Marzo 13 de 843

Señor D. Juan Bernardo

Compadre de mi aprecio
Dejé pasar dos dias que he pasado los pasados
vendí el Ganado á D. Pio Rios por el precio de
22$ y los Bueyes por 15$ 4$ no habiendo podido al
tiempo empezar a sacar por la que yo tengo el este
de esta plaza
Se é ablado á D. Pio sobre el Ganado que V.
tiene en Mza y me dice que tiene intencion de
comprar unos Ganados pero que no contesta
sino á la vista
Segun lo que me á dicho primeramente sobre la
clase de su Ganado creo que le convendra
trasladarlo á esta. Segun se sacan de 20$ á 22$.
se por Echeverri que la plaza de Cagancha
esta muy bien pero que estan el pasto Mal
mandan á decir vendan por mes
Sin tiempo p.a mas estando p.a mandarme á
Valp.o le deseo felicidad como siempre su
Compadre y S.S.

Desiderio Bravo

No pierda tiempo en mandar
su Ganado por que

S.r

"pecho esto pára ron circunstanciada á
"este Juzgado, quedando en depósito de esa
"y respecion los articulos de guerra que
"se encontrasen: hágase saber á Don José
"Clisso Castro, y pásese la nota acordada

parte en este espediente y pase nota al
nor Inspector General de Policía

Gixaldo

Ante mi
Eduardo Dubois
Escribano Público

Sesión de la nota.

Derecho pagó

En el mismo dia mes y año notifiqué el a
to anterior á Don José Elicio Castro doy fé

José E. Castro

E. Subercaseaux

Declaración de Don Juan de Dios Nuñez

En la ciudad de San Juan á veinticuatro de
bril de mil ochocientos sesenta y tres el Se
Juez hizo comparecer ante este Juzgado á
Juan de Dios Nuñez, á quien prévio jura
mento que hizo en forma y conforme á
recho, bajo el cual ofreció desir verda
cuanto supiere y fuere preguntado, y si
dolo con arreglo á la cita que le resulta
la nota pasada por el Escmo Gobierno, y
ponga cuanto sepa haya oido desir, p
sumra ó malicia de los procedimientos, acu
dos ó comunicaciones dirijidas por Don B
cidrio Bravo á los emigrados en Chile
á Olavarro ó a algunas personas de esta P
vincia á sí de aquellos ó de estos haya si
Bravo el conductor de comunicaciones, ó s
sabe ó tiene noticias que dicho Bravo
ya traido á esta instrumentos de guerra,

f 17

17.

nes pólvora ú otros, dijo que al marchar para
Valparaiso encontró el declarante con don Decide
rio Bravo en Santa Rosa de los Andes que el es
ponente se marchó solo á Valparaiso, ahí vió
despues a Bravo y hablando ambos sobre
negocio mercantil le dijo Bravo que los efec
tos estaban muy caros, que habia comprado
muy poco y que tambien habia comprado
una cantidad de pólvora sin embargo que le
costaba bien cara: que el que habla vivia
en Valparaiso en una casa particular y Bra
vo en el Cafe de la Viña, con cuyo motivo
no veia á Bravo, sino una que otra vez
por las calles: que de regreso el declarante de
los Andes encontró ya a Bravo en ese pun
to y marcharon juntos á Santiago, ocu
pando el declarante para su alojamiento la
casa de Don Bartolo Dias y Bravo se ospedó
en el Hotel Ingles, con cuyo motivo tampoco
tubo el declarante ocacion de presenciar ó
imponerse de los asuntos de Bravo, que de ahí
regresaron juntos, pero el declarante siempre se
parado de Bravo, pues así lo ecsijia el arre
glo de sus negocios y que por consiguiente na
da sabe sobre todo lo que se le pregunta: que
es de veintinueve años de edad, que no le compren
den las generales, y firmó con el Señor Juez
por ante mí de que doy fé.

Juan de Dios Nuñez

Gixaldo.

Ante

Ante mí.—
E. Aubony

Declaración de Remijio Barrios

En la ciudad de San Juan á veintiuno de Abril de mil ochocientos sesenta y tres, el Señor Juez hizo comparecer ante este juzgado á Remijio Barrios, á quien prévio juramento que lo hizo en forma y conforme á derecho y bajo el cual ofreció decir verdad de cuanto supiere y fuere preguntado, y siéndolo con arreglo á la cita que le resulta en la declaración de Don Deciderio Bravo á fs 10 vta. dijo: ser cierta la cita en todas sus partes y responde.—

Preguntado, que á oido decir de comunicaciones que Deciderio Bravo haya tenido con los emigrados en la otra banda, con Olavero, ni otros emigros del órden; dijo, que el declarante cuando bajó á Valparaiso ni á Santiago, pues se quedó en Santa Rosa de los Andes cuidando las minas: que cuando estuvo en ese punto oyó que al marcharse Bravo para Santiago, le dió Don Francisco Domingo Dias una carta pero que ignora para quien sería y ni sabe su contenido: que de regreso á esta antes de llegar á Vspallata, marchando todos juntos, se quedó Bravo parlando con un Señor Iturroga, que el declarante siguió su marcha con todos hasta Vspallata y no sabe que tratarian

f 20

que como juez nunca tubo ocacion de oir ni imponerse de los asuntos de Bravo que estando Bravo en casa de las niñas Rodriguez en los Andes le preguntaron estas que efectos traia y él les contestó que pólvora para vender al Señor Sarmiento; que no sabe mas sobre el particular, que lo dicho es la verdad á cargo del juramento fecho, que es mayor de veintisiete años, no le comprenden las generales, y firmó con el Señor Juez por ante mí, de que doy fé.—

Remijio Barrios

Giraldo

Ante mí
E. Aubony

San Juan Abril 25 de 1863

Pásese nota al Señor Inspector General de Policía para que ordene la comparesencia ante este juzgado, de Don Pavien Iturroga.—

Giraldo

Ante mí.—
E. Aubony

En el acto se pasó la nota que ordena el auto anterior doy fé.—

E. Aubony

(En—

Declaracion de
Don Javier Zuviroga

la ciudad de San Juan á veintiocho de
Abril de mil ochocientos sesenta y tres, el Señor
Juez hizo comparecer ante sí á Don Javier
Zuviroga á quien le recibió juramento que
hizo en forma y conforme á derecho bajo el cual
ofreció decir verdad de lo que supiere y fuere
preguntado, y siéndolo con arreglo á la cita y
le resulta en la declaracion de Don Jose Ma
no Castro corriente de f14 vtª á f15; dijo
falso el contenido de la cita: que es verdad
se encontró el declarante con Bravo viniendo
de este de Chile y estando el declarante sen
tiando en el punto de las barrancas del
que ahí se apió Bravo, el declarante le con
vidó á almorzar, pasaron de diferentes a
suntos y entre ellos dijo Bravo al esponen
te que en Chile estaban muy alborotados
todos los emigrados, con la noticia que Ur
quiza formaba la rebolucion al Gobierno
y responde. —

Preguntado, si sabe ó tiene noticias, de comunica
nes, instrumentos de guerra ni otras cosas
que Bravo haya traido de la otra banda
de los emigrados allá; dijo, que nada sabe
pues habiendo tratado como tiene dicho de
diferentes asuntos, solo le habló Bravo
del modo que deja espuesto respecto á
Urquiza: que lo dicho es la verdad á cargo
del juramento fecho, en lo que se afir
mó y ratificó leida que le fué esta su de
claracion, que es de treinta y seis años de

f21

edad, no le comprenden las generales y firmó con
el Señor Juez por ante mí, de que doy fé. —
Francisco Javier
Zuviroga

Ante mí. —
E. Aubony

San Juan Abril 30 de 1863
Pásese nueva nota al Señor Inspector General de
Policía, para que ordéne la comparesencia ante
este Juzgado, de Juan Carrizo. —

Ante mí. —
E. Aubony

En el acto se jiró la nota que ordena el auto anterior
E. Aubony

y todo con citacion del Señor Fiscal General del Estado.—

Firmado

Ante mi.—
E. Aubony

Acto continuo notifiqué á Don Deciderio Brav-
vo: doy fé.—

E. Aubony

En segunda notifiqué al Señor Fiscal General Don
Domingo F. Sarmiento: doy fé.—

Sarmiento

E. Aubony

En la ciudad de San Juan á seis de Julio de mil ochocientos sesenta y tres, compareció Don Deciderio Bravo, á efecto de que prestase su confecion, y preguntado si bajo la promesa que habia hecho de hablar verdad en lo que supiere y se le preguntare, lo haria así, dijo, que sí, y responde.—

Preguntado— si es verdad se llama Deciderio Bravo, natural de esta ciudad, de treinta y cinco años de edad, de estado casado y de ejercicio comerciante, y si la declaracion que prestó corriente de f nueve vuelta á f trece, es la

f 35

misma que se le lee en este acto, si en ella se afirma ratifica y si quiere se tenga por parte de su confecion que ha á prestar, diga ó tiene algo que añadir ó quitar; dijo, que esta y como se le nombra, de la misma vecindad, edad, estado y ejercicio que ha dicho: que su declaracion es la misma que prestó en este Juzgado, pero que agrega que las cartas dirijidas por Juaje á su Señora para que el confesante las recojiese de Santa Rosa fueron traspapeladas por la Estafeta y aparecieron en Mendoza, de cuyo punto fueron remitidas á esta, y que cerradas y selladas como el mismo Señor Juaje la habia puesto, fueron recojidas por un dependiente del confesante y entregadas á la Señora del confesante estando este preso, que el Señor Juaje recibió las comunicaciones tal y como él las habia dirijido sin leccion alguna, en presencia de este Juzgado: que respecto á lo de Zapata, recuerda el confesante que hablando Zapata sobre Clavero, se dirijió al jóven Brihuega, tubieron entre ambos un cambio de voces, sin que el confesante tubiese mas ingerencia que la de presenciar la cuestion, como que antes habia estado parlando con Zapata otros asuntos

como tiene dicho particulares y no de
política: que por lo demás quiere se
tenga por parte de su confesion y
para ello en todo lo dicho se afirma
y ratifica; y responde.—

Preg.da— é como puede comprender que la carta
de f.16. dirijida por el confesante á
Perramon, con los puntos suspensivos
que en ella aparecen, indicasen á Per-
ramon que obrase respecto á sus cir-
cunstancias malas en sus negocios
y no ha lo de la política y rebolu-
cion; dijo, que á más de ser Perramon
compasbre del confesante, por cuya rela-
cion le habia comunicado el estado ma-
lo de sus asientos, sabía que Don Valen-
tin y el Cura Tibela y otros acredores
hipotecarios á Perramon, lo ejecutaban
y que otros muchos mas acredores no
hipotecarios, no encontrando congue
hacerse págo perseguian y trataban de
hecharse sobre el ganado, con cuyo mo-
tivo le escribió la referida carta, cu-
yo contenido manifiesta bastante-
mente claro que los puntos suspensi-
vos tienen conexion con lo principal
de la carta; y responde.—

Hechosele cargo. é como dice que traia pólvora
como efecto de su comercio para ven-
derla, y de declaraciones resulta que di-

f.36

jo en los Andes la traia para el Gobierno
de Sarmiento, dijo; que no recuerda ha-
ber dicho tal cosa, y responde.—

Reconvenido é como niega este hecho cuando de-
la declaracion de Da Leonidas Castro de
f.24 vtª. consta que el confesante se lo dijo
en Santa Rosa de los Andes cuando le en-
tregó la carga, dijo, ser falso, y responde—

Reconvenido é como puede ser falso cuando tam-
bien Juan Carrizo en su declaracion de
f.23; dice que oyó al confesante que de-
cia traia pólvora por que esto estaba
en movimiento, dijo, que si es dijo algo
respecto á esto fué porque hablando con
Castro en Uspallata el estado de mo-
vimiento en que se encontraba la Pro-
vincia, dijo, si mal no recuerda que
creia hacer negocio con su pólvora
pues en tales circunstancias se la com-
prariá bien el Gobernador Sarmiento.
En este estado se suspendió la presente
confecion para continuarla si fuere ne-
cesario en la que se ratificó el reo le-
ida que le fué y firmó con el Señor
Juez por ante mi de que doy fé.= Es-
tado= dijo= No vale.—

Dudocio Brabo

Ginesto

Ante—

te mi.—
E. Aubony

San Juan Julio 6 de 1863.—
Vista al Señor Fiscal General del Estado

Gerardo

Ante mi.—
E. Aubony

En el acto notifiqué á Don Deciderio Bravo: doy fé.—

Bravo

E. Aubony

En siete del mismo notifiqué al Señor Fiscal General y le dejé este espediente con treintay seis fojas útiles: doy fé.—

E. Aubony

Sarmiento

127

S. Juez de Letras en lo Crimⁿ.

El Fiscal Jral del Estado en la causa criminal seguida de Oficio a D. Desiderio Bravo, por complicidad en la sedicion contra las autoridades constituidas, espidiéndose en la vista que se le ha comunicado á Ns. dice: que ha visto con alguna detension el sumario levantado por Ns. al S. Bravo, para investigar i descubrir la verdad en esa complicidad culpable, que varios antecedentes en dichos i hechos nacidos de él mismo, le atribuian.— Empero este Ministerio no encuentra en él, mérito bastante para formular contra dicho S. Bravo una acusacion q.e le hiciera merecedor de alguna pena; pues que de las declaraciones de los deponentes no resulta probada su participacion en la causa de los sedicioso; sin embargo que se descubre é infiere por el dicho del S. Castro, su compañero de viage, i otros

mas, en simpatía por esa causa causa del asesinato de todo órden social, del robo i del asesinato finalmente, no comprendiéndose, como un comerciante que se tiene por honrado, como el procesado, pueda pertenecer á esa causa, sino es por un estravío en las ideas.

En esta virtud, señor Juez, el Fiscal es de sentir, que no habiendo mérito para proseguir en esta causa, Ns. obrando en justicia debe mandar sobreser en ella, con calidad de por ahora i sin perjuicio; puesto que el proceso no arroja mérito para continuarlo, de acuerdo con el respetable Jurisconsulto Escrich-Juicio criminal, número 75- mandando asimismo entregarle la pólvora que le fué embargada, en poder del S. D. Federico Moreno-

Julio 20 de 1863-

Domingo S. Sarmiento

Sam-

f 28.

Juan Pulia 22 de 1863.

Autos y vistos; y resultando- 1º De todo lo actuado en este espediente, que si bien Don Deciderio Bravo ha sido enjuiciado por suponersele cómplice en la sedicion contra las Autoridades constituidas, esto no está probado. 2º- Que respecto á la pólvora que introdujo en esta y que motivó su prision solo han obrado en este hecho para su enjuiciamiento, presunciones simples emanadas de palabras ó dichos vagos que segun las declaraciones de los testigos del sumario, no arrojan mérito para imponerle pena alguna. En su consecuencia y atendiendo á lo que previene Escriche, hablando del juicio criminal en el número setenta y cinco, citado por el Señor Fiscal General del Estado: en este juicio: cancelese la fianza otorgada por Don José Rendirindo Fá; entréguesele la pólvora que ecsiste en poder de Don Federico Moreno, al efecto pásese nota al Señor Inspector General de Policía, para que ordene dicha entrega por el depositario Moreno; y transcríbase este auto con inserción de la opinion Fiscal á los